وسقوط وجوب الجمعة والعيدين والاضحية ولا تخييره بين شرب الخمر مكرها وصبره على قتله ولا بين اكمال الصلاة الرباعية وقصره بالسفر (مسيرة ثلاثة أيام من أقصر أيام السنة) وقدر بالايام دون المراحل والفراسخ وهو الاصح (بسير وسط) نهارا لان الليل ليس محلا للسير بل للاستراحة ولا بد أن يكون السير نهارا (مع الاستراحات) فينزل ٢٧٥ المسافر فيه للاكل والشرب وقضاء

اى رخصة الشرب بالاكراه (قوله وسقوط وجوب الجمعة والعيدين) بالجر عطفا على المسح فان المسافر اذا صلى الجمعة والعيدين وضحى صح ذلك منه وأثيب (قوله ولا تخييره الخ) بل يتعين عليه الشرب والقصر (قوله مسيرة ثلاثة أيام) هذا التقدير للسفر الذى تقصر فيه الصلاة ويباح فيه الفطر ويمسح فيه أكثر من يوم وليلة وتسقط به الاضحية وأما المبيح لترك الجمعة والعيدين والجماعة والمبيح للتنفل على الدابة وللتيمم ولاستحباب القرعة بين نسائه فلا يقدر بهذه المدة (قوله دون المراحل والفراسخ) روى عن الامام أنها مقدرة بثلاثة مراحل قال فى الهداية وهو قريب من الاول لان المعتاد فى السير كل يوم مرحلة (قوله وهو الاصح) قال فى البحر وأنا أتعجب من فتواهم فى هذا وامثاله بما يخالف مذهب الامام خصوصا المخالف للنص الصريح عنه وعن بعض أصحابنا تقديرها بخمسة عشر فرسخا (قوله بسير وسط) فلو أسرع بريده فقطع ما يقطع بالسير الوسط فى ثلاثة أيام فى أقل منها قصر وكما اذا سار فيها سيرا خارقا للعادة وصرح فى التبيين انه يكتفى فى تقدير المسافة بالمدة المذكورة بغلبة الظن ولا يشترط اليقين اه (قوله لان الليل ليس محلا للسير) قال القهستانى الاولى ترك ذكر الليالى لانها للاستراحة (قوله ولا بد الخ) محل الاشتراط قوله مع الاستراحات والسين والتاء فيها زائدتان (قوله وسار الى ما بعد الزوال) الذى فى عبارة غيره التسوية بين الايام الثلاثة فى اعتبار الزوال واعلم أن الزوال أكثر النهار الشرعى الذى هو من الفجر الى الغروب وهو نصف النهار الفلكى الذى هو من الطلوع الى الغروب ثم ان من الفجر الى الزوال فى أقصر أيام السنة فى مصر وما ساواها فى العرض سبع ساعات الا ربعا فمجموع الثلاثة أيام عشرون ساعة وربع اه ذكره صاحب تحفة الأخيار (قوله وهو سير الابل) أى ابل القافلة بدليل قوله ومشى الاقدام (قوله فى البر) متعلق بقوله اعتبر (قوله ووعرا) أى صعبا شاقا (قوله من ابتداء اليوم) متعلق بقوله قطع (قوله ونزل بعد الزوال) عبارة غيره عند الزوال بدون بعد (قوله يوما) مرتبط بقوله احتسب (قوله وهو سير البريد) أى البغل (قوله وفى البحر يعتبر اعتدال الريح) فينظر الى السفينة كم تسير فى ثلاثة أيام وليالها عند استواء الريح بحيث لم تكن عاصفة ولا حادثة فيجعل ذلك أصلا (قوله فيقصر المسافر الخ) لو قال فيصلى المسافر الفرض الرباعى ركعتين لكان أولى لان الركعتين تمام فرضه (قوله العلى) أخرج الوتر ولم يذكره فخرج بالرباعى (قوله أو خائفا) أى ولو كان قارا فى المحطة (قوله وهو المختار) وقيل الافضل الفعل تقربا وقيل الترك ترخصا وقيل كذلك الا سنة الفجر والمغرب (قوله فزيدت فى الحضر) فى الظهر يوم الثلاثاء لاثنتى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الاول بعد مقدمه المدينة صلى الله عليه وسلم بشهر وأقرت صلاة السفر ركعتين كما فى العينى على البخارى (قوله فانها وتر النهار) سميت بهذا الاسم مع أنها تصلى بعد ذهاب النهار باعتبار أنها تقع عقب النهار ويطلب فعلها سريعا

الضرورة والصلاة ولا كثر النهار حكم كله فاذا خرج قاصدا محلا وبكر فى اليوم الاول وسار الى وقت الزوال حتى بلغ المرحلة نزل بها للاستراحة وبات بها ثم بكر فى اليوم الثانى وسار الى ما بعد الزوال ونزل ثم بكر فى الثالث وسار الى الزوال فبلغ المقصد قال شمس الائمة السرخسى الصحيح أنه مسافر (و) اعتبر السير (الوسط) وهو (سير الابل ومشى الاقدام فى البر) يعتبر (فى الجبل بما يناسبه) لانه يكون صعودا وهبوطا ومضيقا ووعرا فيكون مشى الابل والاقدام فيه دون سيرهما فى السهل فاذا قطع بذلك السير مسافة ليست ببعيدة من ابتداء اليوم ونزل بعد الزوال احتسب به على نحو ما قدمناه يوما فاذا بات ثم أصبح وفعل كذلك الى ما بعد الزوال ثم نزل كان يوما ثانيا ولا يعتبر أعجل السير وهو سير البريد ولا أبطأ السير وهو مشى العجلة التى تجرها الدواب فان خير الامور أوساطها وهو هنا سير الابل والاقدام كما ذكرناه (وفى البحر) يعتبر (اعتدال الريح) على المفتى به فاذا سار أكثر اليوم به كان ككله وان كانت المسافة دون ما فى السهل (فيقصر) المسافر (الفرض) العلمى (الرباعى) فلا قصر للشافى والثلاثى ولا للوتر فانه فرض عملى ولا فى السنن فان كان فى حال نزول وقرار وأمن يأتى بالسنن وان كان سائرا أو خائفا فلا يأتى بها وهو المختار قالت عائشة رضى الله عنها فرضت الصلاة ركعتين